

Prüfungsschema § 812 Abs. 1 BGB

Bereicherungsrecht — Zivilrecht (BGB) · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

I. Etwas erlangt

Der Anspruchsgegner muss einen vermögenswerten Vorteil irgendeiner Art erlangt haben — Besitz, Eigentum, Forderungen, Befreiung von einer Verbindlichkeit oder sonstige geldwerte Positionen.

Beispiel: K überweist irrtümlich zweimal den Kaufpreis an V — V hat durch die zweite Zahlung eine Forderung bzw. einen Vermögensvorteil erlangt.

II. Durch Leistung oder in sonstiger Weise

Maßgeblich ist, auf welchem Weg der Vorteil erlangt wurde, da hiervon Prüfungsstruktur und Passivlegitimation abhängen.

1. Leistung (Alt. 1)

Jede bewusste und zweckgerichtete Mehrung fremden Vermögens. Maßgeblich ist der objektive Empfängerhorizont: Wer hat aus Sicht des Empfängers wessen Verbindlichkeit erfüllen wollen?

Beispiel: K zahlt bewusst und zweckgerichtet den Kaufpreis an V, um seine Verbindlichkeit aus dem Kaufvertrag zu erfüllen — eine Leistung im Sinne des § 812 I 1 Alt. 1 BGB.

2. Nichtleistungskondiktion (Alt. 2)

Erfasst Fälle ohne bewusste Zuwendung — Eingriff, Verwendung oder Rückgriff. Wegen des Subsidiaritätsgrundsatzes nur zu prüfen, wenn keine Leistungsbeziehung zwischen den Parteien besteht.

Beispiel: A verbaut ohne Wissen des Eigentümers E dessen Ziegelsteine in ein fremdes Grundstück — E hat den Vorteil nicht durch Leistung, sondern durch Eingriff verloren.

III. Ohne Rechtsgrund

Es darf kein Rechtsgrund (causa) bestehen, der die Vermögensverschiebung rechtfertigt.

1. Bei der Leistungskondiktion

Fehlt der Rechtsgrund, wenn der bezweckte Erfolg (regelmäßig Erfüllung einer vermeintlichen Verbindlichkeit) nicht eingetreten ist — etwa weil der Vertrag nichtig, angefochten oder gar nicht zustande gekommen ist.

Beispiel: K zahlt an V, weil beide fälschlich einen wirksamen Kaufvertrag annehmen, der tatsächlich wegen Formmangels nichtig ist — der bezweckte Erfüllungserfolg ist nicht eingetreten.

2. Sperrwirkungen beachten

§ 814 BGB (Ausschluss bei Kenntnis der Nichtschuld), § 815 BGB (Zweckverfehlung) und § 817 S. 2 BGB (beiderseitiger Gesetzes-/Sittenverstoß) können die Rückforderung ausschließen.

Beispiel: K zahlt eine Schuld, obwohl er positiv weiß, dass sie nicht besteht — die Rückforderung ist nach § 814 BGB wegen Kenntnis der Nichtschuld ausgeschlossen.

IV. Rechtsfolge

Nach § 818 I BGB ist das Erlangte nebst Nutzungen herauszugeben, bei Unmöglichkeit Wertersatz (§ 818 II BGB). Der Schuldner kann sich auf Entreicherung berufen (§ 818 III BGB) — ausgeschlossen bei Kenntnis des fehlenden Rechtsgrunds (§ 819 I BGB).

Beispiel: V hat den zu Unrecht erhaltenen Kaufpreis auf seinem Konto und zudem Zinsen daraus gezogen — er muss beides nach § 818 I BGB herausgeben.

Typische Streitstände

Dogmatik — Leistungs- vs. Nichtleistungskondiktion

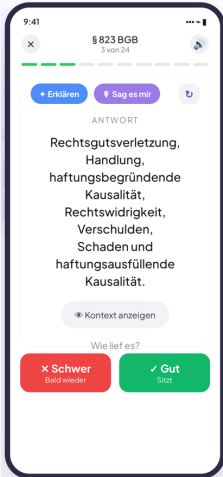
Ob ein Vorteil durch Leistung oder „in sonstiger Weise“ erlangt wurde, entscheidet sich nach h. M. ausschließlich nach dem objektiven Empfängerhorizont, nicht nach subjektiven Vorstellungen des Zuwendenden.

Systematik — Vorrang der Leistungskondiktion

Besteht zwischen den Parteien eine — auch nichtige — Leistungsbeziehung, ist die Eingriffskondiktion gesperrt, um die Wertungen des Leistungsverhältnisses nicht zu unterlaufen.

Dreiecksverhältnis — Durchgriffskondiktion bei Anweisungsfällen

Bei fehlerhafter Anweisung lehnt die h. M. eine Durchgriffskondiktion beim Zuwendungsempfänger ab und verweist auf die getrennte Rückabwicklung in Deckungs- und Valutaverhältnis.



9:41 § 823 BGB
3 von 24

Erklären Sag es mir

ANTWORT

Rechtsgutsverletzung,
Handlung,
haftungsbegründende
Kausalität,
Rechtswidrigkeit,
Verschulden,
Schaden und
haftungsausfüllende
Kausalität.

Kontext anzeigen

Wie lief es?
Schwer (noch werden) Gut (gut)



Und direkt mündlich abgefragt werden?

Lade dieses PDF in Octa hoch — die App erstellt automatisch Karteikarten daraus und fragt dich mündlich ab.
Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



Zur App

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.